

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4965/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์ร่วม

บริษัท ศรีเทพไทยพลาสติก แคม จำกัด

นาย ประเสริฐ คำ แทน

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

ป.พ.พ. มาตรา 459, มาตรา 460

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 43

เมื่อโจทก์ร่วมสั่งซื้อน้ำยาเคมีสไตรีนโมโนเมอร์สำหรับทำพลาสติกเม็ดจาก บริษัท ช.บริษัทช. จะว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดท. ใช้รถยนต์บรรทุกขนาน้ำยาเคมีไปส่งให้ โจทก์ร่วม เมื่อรถส่งน้ำยาเคมีมาถึงโรงงานของโจทก์ร่วม เจ้าหน้าที่ตรวจรับน้ำยา เคมีของโจทก์ร่วมจะชั่งน้ำหนักของรถรวมกับน้ำยาเคมีเสียก่อนหากปรากฏว่าแตกต่างกับน้ำหนักที่ระบุไว้ในใบส่งของเป็นจำนวนมากโจทก์ร่วมจะสอบถามไปยังบริษัท ช. หากชั่งน้ำหนักถูกต้องเรียบร้อยโจทก์ร่วมจะตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาเคมีว่าได้ มาตรฐานถูกต้องตามความต้องการของโจทก์ร่วมหรือไม่อีก หากถูกต้องก็จะถ่าย น้ำยาเคมีสู่ถังเก็บน้ำยาของโจทก์ร่วมหากไม่ถูกต้องก็จะให้รถบรรทุกน้ำยาเคมีกลับ ไป การซื้อขายระหว่างโจทก์ร่วมกับบริษัท ช. จึงเป็นการซื้อขายโดยมีเงื่อนไขว่า โจทก์ร่วมจะรับมอบน้ำยาเคมีต่อเมื่อมีการตรวจสอบน้ำหนักและคุณภาพแล้ว เช่นนี้ กรรมสิทธิ์ในน้ำยาเคมีที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อจากบริษัท ช. จะตกเป็นของโจทก์ร่วมเมื่อมี การถ่ายน้ำยาเคมีจากรถบรรทุกลงสู่ถังเก็บน้ำยาของโจทก์ร่วมแล้ว การที่จำเลยซึ่ง

เป็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ชัยบรรพตทุกน้ำยาเคมีไปที่โรงงานของโจทก์
ร่วม แล้วชั่งน้ำหนักกรรวมกับน้ำยาเคมี ปรากฏว่าน้ำหนักขาดหายไปมาก โจทก์ร่วม
ไม่อนุญาตให้ถ่ายน้ำยาเคมีลงสู่ถังเก็บของโจทก์ร่วม จำเลยจึงขับรถกลับไปแสดงว่า
โจทก์ร่วมยังไม่ได้รับมอบน้ำยาเคมีที่สั่งซื้อ กรรมสิทธิ์ในน้ำยาเคมียังคงเป็นของ
บริษัท ช. ยังไม่โอนไปยังโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะดำเนินคดีแก่
จำเลยได้เมื่อน้ำยาเคมีหายไป โจทก์ยอมไม่อาจเรียกให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาน้ำยา
เคมีแก่โจทก์ร่วมได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336
ทวิ, 83 และให้จำเลยร่วมกับพวกคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 278,748 บาท แก่ผู้
เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1), 336 ทวิ ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 9 ปี ให้จำเลยร่วมกับพวกคืบหรือใช้ราคา
ทรัพย์สินจำนวน 278,748 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83, 335(1)(7) วรรคสาม ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยร่วมกับพวกคืบ

หรือใช้ราคาทรัพย์สิน แก่โจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ร่วมฎีกาแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ร่วมได้สั่งซื้อน้ำยาเคมีสไตรีนโมโนเมอร์สำหรับทำพลาสติกเม็ดจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด จะว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยประเสริฐทรานสปอร์ตใช้รถยนต์บรรทุกขนน้ำยาเคมีดังกล่าวไปส่งให้โจทก์ร่วม เมื่อรถส่งน้ำยาเคมีมาถึงโรงงานของโจทก์ร่วม นายสฤติย์ จำลองกุล เจ้าหน้าที่ตรวจรับน้ำยาเคมีของโจทก์ร่วมจะชั่งน้ำหนักของรถรวมกับน้ำยาเคมีเสียก่อนหากปรากฏว่าน้ำหนักรถรวมกับน้ำยาเคมีแตกต่างกับน้ำหนักที่ระบุไว้ในใบส่งของเป็นจำนวนมาก โจทก์ร่วมจะสอบถามไปทางบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หากชั่งน้ำหนักถูกต้องเรียบร้อยโจทก์ร่วมจะตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาเคมีว่าได้มาตรฐานถูกต้องตามความต้องการของโจทก์ร่วมหรือไม่อีก หากถูกต้องจึงจะถายน้ำยาเคมีสู่ถังเก็บน้ำยาของโจทก์ร่วม หากไม่ถูกต้องก็จะให้รถบรรทุกน้ำยาเคมีกลับไป การซื้อขายระหว่างโจทก์ร่วมกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด จึงเป็นการซื้อขายโดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์ร่วมจะรับมอบน้ำยาเคมีต่อเมื่อมีการตรวจสอบน้ำหนักและคุณภาพแล้วเช่นนี้กรรมสิทธิ์ในน้ำยาเคมีที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะตกเป็นของโจทก์ร่วมเมื่อมีการถายน้ำยาเคมีจากรถบรรทุกสู่ถังเก็บน้ำยาของโจทก์ร่วมแล้วในวันเกิดเหตุได้ความว่าจำเลยซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกของห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยประเสริฐทรานสปอร์ตที่รับจ้างบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขนส่งน้ำยาเคมีมาให้โจทก์ร่วม ได้ขับรถบรรทุกน้ำยาเคมีมาที่โรงงานของโจทก์ร่วมแล้วชั่งน้ำหนักรถรวมกับน้ำยาเคมี ปรากฏว่าน้ำหนักขาดหายไปมาก ทางโจทก์ร่วมไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่าย

น้ำยาเคมีลงสู่ถังเก็บน้ำยาเคมีของโจทก์ร่วม จำเลยจึงขับรถกลับไป แสดงว่าโจทก์
ร่วมยังไม่ได้รับมอบสินค้าน้ำยาเคมีที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อกรรมสิทธิ์ในน้ำยาเคมียังคง
เป็นของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ยังไม่โอนไปยังโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมไม่
เป็นผู้เสียหายที่จะดำเนินคดีแก่จำเลยได้เมื่อน้ำยาเคมีได้หายไป ดังนั้นโจทก์ย่อมไม่
อาจเรียกให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินน้ำยาเคมีจำนวน 278,748 บาท แก่โจทก์
ร่วมได้

พิพากษายืน

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิธิษฐสังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ